

**HỘI ĐỒNG THI KIỂM
TOÁN VÀ KẾ TOÁN VIÊN
HÀNH NGHỀ NĂM 2014**

**ĐỀ THI VIẾT
MÔN THI: THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ NÂNG CAO
(Thời gian làm bài 180 phút)**

Đã làm 29/10

Câu 1 (2 điểm)

Nguyên tắc xác định số thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào được khấu trừ? Theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với những trường hợp nào? (2 điểm)

Câu 2 (2 điểm):

- Theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành: thế nào là cá nhân không cư trú?
- Sự khác biệt cơ bản trong cách xác định thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công giữa cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú?

Câu 3 (2 điểm): Tại một doanh nghiệp trong năm tính thuế 2014 có số liệu sau (đơn vị tính: triệu đồng)

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chưa có thuế GTGT: 80.000.
- Tổng chi phí được trừ doanh nghiệp kê khai để tính thuế TNDN (có hóa đơn, chứng từ hợp pháp): 60.000, trong đó:
 - Tiền lương phải trả trên hợp đồng: 3.000
 - Chi trang phục bằng tiền: 240
 - Tài trợ thiết bị y tế cho bệnh viện Bạch Mai: 180
 - Chi ủng hộ Đoàn TNCSHCM nơi doanh nghiệp đóng trụ sở: 25
 - Chi trả lãi vay vốn sản xuất kinh doanh của ngân hàng thương mại với lãi suất 10%/năm là 800.
 - Chi phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 80
 - Các khoản chi còn lại đều đủ điều kiện xác định chi phí được trừ.
- Thu nhập khác:
 - Thu phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 100
 - Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ngoài là 480. Đây là thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập ở nước ngoài với mức thuế suất 20%.
- Lỗ năm trước chuyển sang: 40

Yêu cầu: Xác định thuế TNDN doanh nghiệp phải nộp trong năm, biết rằng:

- Vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn: 3.000.
- Đến thời hạn nộp quyết toán thuế năm 2014, doanh nghiệp còn nợ lương người lao động: 500 triệu đồng. Doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng tiền lương tối đa theo quy định.
- Doanh nghiệp có 40 người lao động
- Thuế suất thuế TNDN: 22%.
- Doanh nghiệp không được miễn giảm thuế trong năm tính thuế

Câu 4(2 điểm):

Bà Hà có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh làm việc trong một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong năm tính thuế 2014 có các khoản thu nhập như sau:

1. Tổng tiền lương trên hợp đồng lao động chưa trừ các khoản đóng góp bắt buộc: 650 triệu đồng
2. Trợ cấp khó khăn đột xuất: 20 triệu đồng
3. Tiền thưởng nhân dịp lễ tết nhận được trong năm: 50 triệu đồng
4. Thu nhập từ kiều hối: 60 triệu đồng
5. Nhận cổ tức từ công ty X trả bằng 3.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Bà Hà đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu trên với giá chuyển nhượng trên thị trường là 12.000 đồng/cổ phiếu. Bà Hà đã trích 20 triệu đồng đóng góp vào Quỹ "Vì người nghèo" của Thành phố.

Yêu cầu: Xác định thuế TNCN bà Hà phải nộp trong năm tính thuế 2014, biết rằng:

- Bà Hà kê khai 2 người phụ thuộc là 2 con dưới 18 tuổi.
- Tổng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã trừ vào lương bà Hà trong năm: 68,25 triệu đồng.
- Mức giảm trừ gia cảnh áp dụng đối với người nộp thuế 9 triệu đồng/tháng; đối với người phụ thuộc 3,6 triệu đồng/người/tháng.
- Thuế suất thuế TNCN từ đầu tư vốn: 5%, từ chuyển nhượng chứng khoán 0,1% đối với nộp thuế theo từng lần chuyển nhượng.
- Bà Hà đăng ký nộp thuế TNCN theo từng lần chuyển nhượng chứng khoán
- Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh và tiền lương, tiền công như sau:

Bậc thuế	Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)	Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)	Thuế suất (%)
1	Đến 60	Đến 5	5
2	Trên 60 đến 120	Trên 5 đến 10	10
3	Trên 120 đến 216	Trên 10 đến 18	15
4	Trên 216 đến 384	Trên 18 đến 32	20
5	Trên 384 đến 624	Trên 32 đến 52	25
6	Trên 624 đến 960	Trên 52 đến 80	30
7	Trên 960	Trên 80	35

2 - 

Câu 5 (2 điểm)

Công ty Dược phẩm Bình Triệu là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trong tháng 3/2014 có tình hình sau:

1. Nhập khẩu 03 thiết bị để sản xuất thuốc, giá nhập khẩu (CIF) là 15.000 USD/chiếc. Tỷ giá quy đổi tại thời điểm nhập khẩu là 21.000 đ/USD. Biết rằng, thuế suất thuế nhập khẩu đối với thiết bị là 25%; thuế suất thuế GTGT là 10%.

2. Nhập khẩu nguyên liệu là hóa chất cơ bản, trị giá nhập khẩu là 16.000 USD. Tỷ giá quy đổi tại thời điểm nhập khẩu là 21.000 đ/USD; nguyên liệu nhập khẩu chịu thuế suất thuế nhập khẩu 10%. Do nguyên liệu nhập khẩu có nguồn gốc từ ASEAN nên thuế suất thuế nhập khẩu được giảm 20% so với mức thuế suất áp dụng với hàng hóa nhập từ các thị trường khác. Hóa chất nhập khẩu thuộc diện chịu thuế GTGT 5%.

3. Mua nguyên liệu thuốc nam của 1 cơ sở thu mua là đối tượng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp, trị giá mua 570 triệu đ đã có thuế GTGT. Hóa đơn bán hàng hợp lệ.

Yêu cầu:

Hãy xác định số thuế GTGT mà Công ty Dược phẩm Bình Triệu phải nộp trong tháng 3/2014, biết rằng, trong tháng, doanh thu bán thuốc trên thị trường nội địa là 30.135 triệu đ đã bao gồm thuế GTGT, doanh thu xuất khẩu là 1.600 triệu đ. Thuốc chữa bệnh thuộc diện chịu thuế GTGT 5%. Nguyên liệu thuốc mua của cơ sở nộp thuế theo phương pháp trực tiếp không có hóa đơn GTGT, theo chế độ quy định Công ty không được khấu trừ thuế đầu vào mà phải hạch toán vào chi phí.

3- 

(Thời gian làm bài 180 phút)

Đề chuẩn



Câu 1 (2 điểm)

Nêu các đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT?

(2 điểm)

Câu 2. Theo quy định của Luật thuế TNDN, anh/chị hãy trình bày các loại thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Câu 3 (2 điểm)

Ông Nguyễn Đức Bình có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng 6/2014 là 99 triệu đồng (đã trừ các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc). Ông Bình có 2 người con dưới 18 tuổi phải nuôi dưỡng. Trong tháng, ông Bình phát sinh khoản đóng góp từ thiện là 9,5 triệu đ; nhận được khoản lãi tiền gửi tiết kiệm là 8,5 triệu đồng; tiền bản quyền về chuyên giao công nghệ sáng kiến cải tiến kỹ thuật là 75 tr. đồng đã được cơ quan nhận chuyển giao công nghệ tạm khấu trừ thuế tại nguồn theo quy định.

Yêu cầu: Tính số thuế TNCN mà ông Bình tạm nộp trong tháng, biết rằng:

- Ông Bình là đối tượng cư trú và không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật; trong gia đình, ông Bình là người có thu nhập chính và đã đăng ký 02 con là người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh khi xác định nghĩa vụ thuế TNCN; khoản đóng góp từ thiện của ông Bình thực hiện theo đúng quy định của pháp luật;

- Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh theo quy định của Luật thuế TNCN như sau:

Bậc thuế	Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)	Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)	Thuế suất (%)
1	Đến 60	Đến 5	5
2	Trên 60 đến 120	Trên 5 đến 10	10
3	Trên 120 đến 216	Trên 10 đến 18	15
4	Trên 216 đến 384	Trên 18 đến 32	20
5	Trên 384 đến 624	Trên 32 đến 52	25
6	Trên 624 đến 960	Trên 52 đến 80	30
7	Trên 960	Trên 80	35

- Thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập tính thuế từ bản quyền là 5%.

Câu 4 (2 điểm)

Giả sử Công ty cổ phần Thanh Bình thực hiện quyết toán thuế năm 2014, có số liệu như sau:

1. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là : 56.000 trđ
2. Tổng chi phí Công ty đã kê khai tính vào chi phí được trừ có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định là: 37.525 trđ, trong đó:
 - Chi phí trả lãi vay ngân hàng là 3.500 trđ theo đúng quy định;
 - Chi quảng cáo: 4.500 trđ;
 - Chi tài trợ cho UBND địa phương xây nhà văn hóa: 3.800 trđ.

Yêu cầu:

1. Chi phí quảng cáo được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế là bao nhiêu? Giải thích cách tính.
2. Tính thuế TNDN mà Công ty cổ phần Thanh Bình phải nộp trong năm 2014. Biết rằng Công ty thuộc diện nộp thuế TNDN theo thuế suất phổ thông 22% & không thuộc diện được ưu đãi thuế TNDN; Chi phí quảng cáo thuộc diện không chế tính vào chi phí được trừ không quá 15%.

Câu 5 (2 điểm)

Công ty cổ phần Rượu Trung Đức chuyên sản xuất rượu và đồ uống giải khát có ga. Công ty là đối tượng đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ. Trong tháng 3/2014 có tình hình sau:

Nhập khẩu 1.800.000 lít rượu vang nước loại 12 độ với giá nhập 0,75USD/lít, thuế nhập khẩu đối với rượu vang nước là 15%, Công ty đã nộp thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và thuế GTGT ở khâu nhập khẩu và có đủ chứng từ nộp thuế theo quy định. Trong tháng, xuất kho 1.200.000 lít để sản xuất 1.600.000 chai rượu. Lượng chai rượu sản xuất ra đã được nhập kho thành phẩm và xuất tiêu thụ. Theo số liệu kế toán phản ánh về tình hình tiêu thụ bia trong tháng thì số lượng rượu chai còn tồn cuối tháng là 120.000 chai.

Biết rằng, số rượu chai còn tồn đầu tháng là 55.000 chai. Giá bán xuất xưởng đã có thuế TTĐB là 105.000 đ/chai; thuế suất thuế TTĐB đối với rượu vang (không phân biệt rượu nước hay rượu có bao bì) là 25%. Thuế suất thuế GTGT đối với rượu là 10%; tỷ giá ngoại tệ bình quân liên ngân hàng tại thời điểm kê khai nộp thuế nhập khẩu là 1 USD = 21.000 đồng. Theo quy định hiện hành, khi xác định thuế TTĐB phải nộp trong kỳ, Công ty được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp đầu vào tương ứng với số sản phẩm bán ra.

Yêu cầu:

Tính số thuế nhập khẩu phải nộp khi nhập khẩu nguyên liệu rượu; số thuế TTĐB và số thuế GTGT mà Công ty Trung Đức phải nộp cho số rượu vang chai tiêu thụ trong tháng 3/2014./.

-2-



Ghi chú: - Đề nghị thí sinh nộp lại đề thi cùng với bài làm.
- Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.